ACTE DE CESSION DE PARTS

ENTRE LES SOUSSIGNES :

Monsieur Maxence SAMAIN
Né le 26 février 1988 à MARCQ EN BAROEUL (59), de nationalité française,
Marié à Evelyne MOURA sous le régime de la communauté légale réduite aux acquêts à défaut de contrat de mariage, le 26 septembre 2020 à la mairie d'ANSTAING (59).
Demeurant à ANSTAING (59152) – 32 Rue PASTEUR.

Madame Chloé DUQUENNE - SAMAIN,
Née le 21 septembre 1985 à MARCQ EN BAROEUL (59)
Mariée à Benjamin DUQUENNE sous le régime de la communauté légale réduite aux acquêts à défaut de contrat de mariage, le 26 septembre 2014 à la mairie MARCQ EN BAROEUL (59).
Demeurant à ORGERES (35230) – 2 Rue des AULNES.

Agissant et stipulant en leur qualité d'associés de la société SCI 236 RUE DE MENIN société civile immobilière dont le capital est de 1 000 €, divisé en 100 parts de 10 € chacune, numérotées de 1 à 100, ayant son siège social à FRETIN (59273), 12 rue Jules Ferry, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LILLE METROPOLE sous le numéro 513 302 000 et représentée par Madame Carole LORIO, en sa qualité de Gérante,

Ci-après dénommé les cédants,

D'UNE PART,

La société SAM INVESTISSEMENTS
Société Civile
Au capital de 964 000 €
Dont le siège social est sis à FRETIN (59273), 12 rue Jules Ferry
Immatriculée au Registre du Commerce et des Société de LILLE METROPOLE sous le numéro 450 526 835
Représentée par Madame Carole LORIO, en sa qualité de Gérante

Ci-après dénommée le cessionnaire,

D'AUTRE PART,

AGREMENT

La présente cession est soumise à l'agrément préalable de la collectivité des associés en vertu de l'article 11.II des statuts de la société « SCI 236 RUE DE MENIN ».

Cession agréée par assemblée générale du 14 décembre 2022.

CL MS CD

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

CESSION DE PARTS

Par les présentes, les cédants cèdent, avec les garanties ordinaires et de droit, au cessionnaire trente (30) parts sociales d'une valeur nominale de dix euros (10 €) chacune, de la façon suivante :

- Monsieur Maxence SAMAIN cède à la société SAM INVESTISSEMENTS, la totalité des parts sociales qu'il détient soit QUINZE (15) parts sociales portant les numéros 71 à 85, dont il est propriétaire,

- Madame Chloé DUQUENNE SAMAIN cède à la société SAM INVESTISSEMENTS, la totalité des parts sociales qu'elle détient soit QUINZE (15) parts sociales portant les numéros 56 à 70, dont elle est propriétaire.

A titre de condition déterminante de la signature des présentes, sans laquelle le cessionnaire ne se serait pas engagé, les cessionnaires déclarent que les parts sociales de la société SCI 236 RUE DE MENIN, dont ils sont propriétaires, sont négociables et libres de tous engagements de quelque nature qu'ils soient et, notamment libres de toutes promesses, gages, saisies, oppositions, nantissement ou toutes autres sûretés ou restrictions contractuelles, statutaires, légales ou judiciaires quelconques au droit de propriété et/ou de jouissance plein et entier.

Les TRENTE (30) parts sociales cédées deviendront donc la propriété de la société SAM INVESTISSEMENTS à dater de ce jour, soit le 14 décembre 2022 .

Le résultat de l'exercice en cours attaché aux parts sociales seront affectés en totalité au cessionnaire.

Il sera subrogé dans tous les droits et obligations lié aux parts sociales qui lui ont été cédées.

La présente cession de TRENTE (30) parts sociales est faite, consentie et acceptée, moyennant le prix principal, forfaitaire et irréductible de TROIS MILLE NEUF CENT QUARANTE EUROS (3 940 €) par part sociale, soit le prix global de CENT DIX HUIT MILLE DEUX CENTS EUROS (118 200 €) pour la totalité des parts cédées, payable comptant et dont les cédants donnent bonne et valable quittance au cessionnaire de la façon suivante :

Dont quittance.

ORIGINE DE PROPRIETE

Pour la perception des droits d'enregistrement, les cédants attestent que les parts, objet de la présente cession, ont été créées en vue de rémunérer les apports effectués à la Société. Ils déclarent en outre que la présente cession n'entraîne pas dissolution de la Société.

COMPTES-COURANTS

Monsieur Maxence SAMAIN déclare détenir un compte-courant d'associé au sein de la société SCI 236 RUE DE MENIN.

Si ce compte courant d'associé est débiteur, l'associé cédant prend l'engagement de rembourser la société SCI 236 RUE DE MENIN au jour de la signature des présentes.

Si ce compte courant d'associé est créditeur, la société SCI 236 Rue de MENIN remboursera l'associé cédant au jour de la signature des présentes

A titre informatif, le montant de ce compte-courant s'élevait à 804 € au 31 décembre 2021 et sera actualisé au jour de la signature des présentes.

Madame Chloé DUQUENNE SAMAIN déclare détenir un compte-courant d'associée au sein de la société SCI 236 RUE DE MENIN.

Si ce compte courant d'associée est débiteur, l'associée cédant prend l'engagement de rembourser la société SCI 236 RUE DE MENIN au jour de la signature des présentes.

Si ce compte courant d'associée est créditeur, la société SCI 236 Rue de MENIN remboursera l'associée cédant au jour de la signature des présentes

A titre informatif, le montant de ce compte-courant s'élevait à 804 € au 31 décembre 2021 et sera actualisé au jour de la signature des présentes.

OPPOSABILITE DE LA CESSION DE PARTS

1. Opposabilité à la société

Madame Carole LORIO agissant en qualité de Gérante de la société SCI 236 RUE DE MENIN déclare, ès-qualité, accepter recevoir un original de l'acte de cession de parts sociales au siège social de l'entreprise et par conséquent, dispense les parties de la signification par acte d'huissier tel que prévu à l'article 1690 du code civil.

2. Opposabilité aux tiers

La cession est opposable aux tiers à compter de la publication des statuts modifiés au registre du commerce et des sociétés.

En l'absence de publication des statuts modifiés au registre du commerce et des sociétés, le Cédant ou le Cessionnaire peut, après mise en demeure du gérant d'effectuer cette publication, restée vaine au terme d'un délai de huit jours, et en justifiant de la saisine du président du tribunal en application de l'article L. 123-5-1 ou de l'article L. 210-7, déposer contre récépissé l'acte de cession de parts sociales au registre du commerce et des société, le tout conformément aux dispositions de l'article R. 221-9 du Code de commerce.

CL MS CD

DECLARATION POUR L'ENREGISTREMENT

Les Cédants et le Cessionnaire déclarent :

☐ Que la société SCI 236 RUE DE MENIN est assujettie à **l'impôt sur les Sociétés sur option.**

☐ Que la société dont dépendent les parts présentement cédées est une société à prépondérance immobilière au sens de l'article 726 1-2° du Code général des impôts.

Compte-tenu de ce qui précède, le calcul des droits d'enregistrement est le suivant :
118 200 € x 5 % = 5 910 €

Après calcul, les droits d'enregistrement s'élèveront à la somme de **5 910 €** avec présentation des actes de cession de parts signés à l'enregistrement dans le délai d'un mois, sous peine du paiement d'une majoration (pénalité) à la charge du cessionnaire ou de la partie qui n'aura pas fait délivrance

DECLARATION DE PLUS-VALUE

Le Rédacteur de l'acte a informé les Cédants de la législation sur l'imposition des plus-values susceptible de s'appliquer à la présente cession et de l'obligation de déclarer la plus-value éventuelle résultant des présentes.

À ce sujet, les Cédants déclarent sous leur responsabilité :

- Qu'il s'oblige à déposer tout formulaire rendu obligatoire par l'administration fiscale pour la détermination de l'éventuelle plus-value ;

L'adresse du service des impôts dont les cédants dépendent pour leur déclaration de revenus est la suivante :

. **Monsieur Maxence SAMAIN** : S.I.P ROUBAIX – 35 Avenue Charles FOURRIER – 59066 ROUBAIX CEDEX 1

. **Madame Chloé DUQUENNE SAMAIN** : SIP de RENNES 1 – 2 Boulevard MAGENTA – CS 24432 (35044) RENNES CEDEX.

DECHARGE

Les parties reconnaissent et déclarent :

- Avoir arrêté et convenu exclusivement entre elles le prix, ainsi que les charges et conditions de la présente cession.

- Donner décharge pure et simple, entière et définitive, au rédacteur de l'acte, le cabinet d'expertise comptable « ECA EXPERTISE » reconnaissant que l'acte a été établi et dressé sur leurs déclarations, sans que ce dernier soit intervenu entre elles, ni dans la négociation et ni dans la détermination des conditions du présent acte.

FRAIS

Les frais auxquels le présent acte donnera lieu seront supportés par le cessionnaire pour les frais se rapportant à la cession des parts à lui consentie, et par la Société pour ceux concernant la modification des statuts.

Fait en quatre originaux, dont un pour l'enregistrement et un pour le dépôt en annexe au registre du commerce et des sociétés.

Fait à **FRETIN, le 14 décembre 2022**

Signature, précédée de la mention manuscrite : « Lu et approuvé - Bon pour cession de QUINZE (15) parts sociales ».

Monsieur Maxence SAMAIN,

Cédant, lu et approuvé Bon pour cession de quinze (15) parts sociales.

Signature, précédée de la mention manuscrite : « Lu et approuvé - Bon pour cession de QUINZE (15) parts sociales ».

Madame Chloé DUQUENNE - SAMAIN,

Cédante, Lu et approuvé. Bon pour cession de quinze (15) parts sociales.

Signature, précédée de la mention manuscrite : « Lu et approuvé - Bon pour acquisition de TRENTE (30) parts sociales ».

La société SAM INVESTISSEMENTS,

Représentée par Madame Carole LORIO,

Cessionnaire, lu et approuvé
Bon pour acquisition de trente (30) parts sociales

Enregistré à : SERVICE DE LA PUBLICITE FONCIERE ET DE L'ENREGISTREMENT
VALENCIENNES
Le 22/12 2022 Dossier 2022 00057353, référence 5924P03 2022 A 01508
Enregistrement : 5910 € Penalités : 0 €
Total liquidé : Cinq mille neuf cent dix Euros
Montant reçu : Cinq mille neuf cent dix Euros